

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
ישראל אייכלר
משה גפני
יעקב אשר
יצחק פינדרוס
משה רוט
אליהו ברוכי
ינון אזולאי
יוסף טייב
אברהם בצלאל
יונתן מישרקי
ארז מלול
סימון מושיאשוילי
לימור סון הר מלך
צבי ידידיה סוכות
טלי גוטליב

פ/25/4931

הצעת חוק קבלת ילד למעון יום והשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד בו, התשפ"ה–2024

הגדרות

1. בחוק זה –

"מבחני התמיכה" – מבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון יום ;

"מעון יום" – כהגדרתו בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס–2000 ;

"הנוהל" – נוהל שמפרסם משרד העבודה באתר האינטרנט שלו לעניין סדר קבלת ילדים למעון יום.

- קבלת ילד למעון יום 2. על אף האמור במבחני התמיכה ובנוהל, לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה והשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד בו
3. תחולה. הוראות חוק זה לעניין השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון יום יחולו החל משנת הלימודים התשפ"ה ולעניין הקבלה למעון יום – החל משנת הלימודים התשפ"ו.
- על אף האמור במבחני התמיכה ובנוהל, לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה ולשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד בו, יובא בחשבון מצבה התעסוקתית או הלימודי של האם בלבד, ובמשפחות שבראשן הורה עצמאי – של ההורה העצמאי בלבד; ואולם, הוראות סעיף זה לא יגרעו מאופן חישוב רמת ההכנסה לנפש במשפחה לפי מבחני התמיכה והנוהל.

דברי הסבר

זכויות אישה על עבודתה ופרנסתה הן זכויות חוקתיות ראשונות במעלה. דיני העבודה מגנים על זכויותיה לעניין תנאי השכר, תנאי ההעסקה, שעות העבודה, מניעת הפליה ועוד. כדי לאפשר לאישה לממש את פוטנציאל התעסוקה והפרנסה שלה נקבעו זכויות סוציאליות כמו הנחה למעון יום, שהמדינה מסבסדת מכספי משלמי המיסים מכלל המגזרים. זכויות אלה אינן יכולות להיות תלויות באיש אחר זולת האישה.

לפיכך מוצע לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד בו, יובא בחשבון מצבה התעסוקתית או הלימודי של האם בלבד. יחד עם זאת לעניין חישוב רמת ההכנסה לנפש במשפחה לפי מבחני התמיכה תובא בחשבון גם הכנסת האב. הצעת החוק מבקשת לקבוע אי-תלות בין הזכויות וההנחות שמגיעות לאם עובדת ובכלל זה בהליכי לימודים לרכישת השכלה או מקצוע, ובין חייה המשפחתיים או האישיים, או מעשי בני משפחתה – שאינם רלוונטיים לזכויותיה כאם העובדת למחייתה.

כל הפליה על רקע חברתי או דתי אסורה. כך גם כלפי נשים עובדות, שמנסים לפגוע בפרנסתן ולמנוע מהן זכויות כאימהות עובדות. ביטול ההנחה במעונות יום ומשפחתונים, לנשים עובדות, בזיקה לבני זוגם שבחרו להקדיש את חייהם ללימוד התורה, סותרת את יסודות כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. לא יתכן שבמדינת היהודים נמנע מאימהות לצאת לעבוד ולהביא פת-לחם לפי הטף על ידי ביטול ההנחות במעונות היום והמשפחתונים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)